فقال : (بارك الله لك ، أولم ولو بشاة)[1] . وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح .

المسألة الثانية : حدُّه ، وحكمته ، وتسميته :

أ- حد الصداق :

لا حد لأقل الصداق ولا أكثره ، فكل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون صداقاً ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم ﴾ [النساء :٢٤] ، فأطلق المال ، ولم يقدره بحد معين . ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه أن النبي ﷺ قال في المرأة الواهبة نفسها : (أعطها ، ولو خاتماً من حديد)[2] . فدل هذا على جواز أقل ما يطلق عليه مال .

وأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيراً ، فقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ﴾ [النساء :٢٠] ، والقنطار المال الكثير .

ب- الحكمة من مشروعية الصداق :

الحكمة من تشريع الصداق : هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة ، وبناء حياة زوجية كريمة . كما أن فيه إعزازاً للمرأة ، وإكراماً لها ، وتمكيناً لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات .

ج- الحكمة في جعل الصداق بيد الرجل :

جعل الإسلام الصداق على الزوج ؛ رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهراً للرجل ، وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي : في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة ، دون المرأة .

---

(١)رواه البخاري برقم (٥١٥٣) ، ومسلم برقم (١٤٢٧) .

(٢)رواه البخاري برقم (٥١٤٩) ، ومسلم برقم (١٤٢٥) .